

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1388/2532

นางสุกรรยาหรือสุกัญญา สุขสงวน

โจทก์

นายวีระพันธ์ ไร่ริ้วเจริญ

จำเลย

นายวีระพันธ์ ไร่ริ้วเจริญ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 24, มาตรา 243, มาตรา 247

ความว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรตามที่ตกลงกันไว้ในบันทึกการจดทะเบียนหย่าจำเลยได้ยื่นคำให้การตัดฟ้องโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าฟ้องโจทก์เป็นการฟ้องให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาซึ่งโจทก์จำเลยได้ทำไว้ต่อกัน มิใช่คดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวโจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางถ้าหากศาลได้วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวให้เป็นคุณแก่จำเลย ก็จะทำให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่องหรือแม้จะดำเนินการพิจารณาคดีไปก็ไม่ทำให้ได้ความชัดเจนอีก ขอศาลได้โปรดวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวก่อนดำเนินการพิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 118)

จำเลยชำระค่าคำร้องมาเพียง 20 บาท

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิจารณาไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรแก่โจทก์ตามฟ้อง ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่อ้างว่าไปทำงานต่างประเทศในระหว่างที่โจทก์ฟ้องจำเลยการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องตลอดจนคำบังคับแก่จำเลยกระทำโดยประกาศหนังสือพิมพ์ จำเลยไม่

ทราบว่าถูกฟ้องและไม่ได้สนใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา จำเลยเพิ่งทราบว่าถูกฟ้องเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2531 หลังจากได้มีการปิดประกาศยึดทรัพย์ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาให้จำเลยยื่นคำให้การ แล้วพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยยื่นคำให้การ (อันดับ 105)

โจทก์ฎีกา (อันดับ 109)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 113 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

คดีนี้เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นดำเนินการพิจารณาให้จำเลยยื่นคำให้การแล้วพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี จำเลยได้ยื่นคำให้การแล้วจำเลยให้การตัดฟ้องว่า มิใช่คดีเกี่ยวข้องกับสิทธิในครอบครัวโจทก์ ไม่มีสิทธิที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางคดีขึ้นมาสู่ศาลฎีกาตามฎีกาโจทก์ที่คัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในเรื่องคำร้องขอพิจารณาใหม่ของจำเลยเท่านั้น เมื่อจำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหากฎหมายตามคำให้การของจำเลย จึงเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นจะพิจารณาสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 24 จึงให้ส่งคืนศาลชั้นต้นสั่ง

คดีนี้เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นดำเนิน
กระบวนการพิจารณาให้จำเลยยื่นคำให้การแล้วพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี จำเลย
ได้ยื่นคำให้การแล้วจำเลยให้การตัดฟ้องว่า มิใช่คดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวโจทก์
ไม่มีสิทธิที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางคดีขึ้นมาสู่ศาลฎีกาตาม
ฎีกาโจทก์ที่คัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในเรื่องคำร้องขอพิจารณาใหม่ของจำเลย
เท่านั้น เมื่อจำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหากฎหมายตามคำให้การ
ของจำเลย จึงเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นจะพิจารณาสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 24 จึงให้ส่งคืนศาลชั้นต้นสั่ง

(ศิลปชัย มัทธูรศ-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ